

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087821-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PIETRO CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: KARINE CARVALHO DE SOUZA

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO ENTE FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5087821-45.2024.4.02.5101

510014708359 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087821-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PIETRO CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: KARINE CARVALHO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União contra decisão que determinou o sequestro de verbas públicas com o propósito de custear o tratamento médico requerido nos autos nº 5005068-96.2022.4.02.5102.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

*"Reitere-se a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 dias, junte aos autos **3 orçamentos**, de diferentes locais, atualizados e datados, do custo total dos seguintes medicamentos e insumos: Lidocaína e Risperidona, sonda uretral nº10, lenço umedecido e fraldas descartáveis, conforme prescrição médica (Evento 1, ANEXO2, Páginas 43 e 44) e (Evento 6, ANEXO2, Páginas 1 a 3), necessários para 3 (meses) meses de tratamento.*

*Considerando a inércia das rés no fornecimento dos medicamentos e insumos, determino a realização de bloqueios judiciais utilizando-se o sistema SISBAJUD, na proporção de **1/3, 1/2 ou inteiro (divisão por réu)**, em conformidade com os valores eventualmente disponíveis nas contas bancárias dos réus Estado do Rio de Janeiro, Município de Niterói e União, considerando os seguintes CNPJs: 00.394.544/0001-85 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00.530.493/0001-71- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, 28.521.748/0001-59 MUNICÍPIO DE NITERÓI, 42.498.600/0001-71- ESTADO DO RIO DE JANEIRO 42.498.717/0001-55- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-SES para pagamento da quantia relativa ao menor orçamento apresentado para tratamento de **3 meses** aproximadamente.*

Se verificado ser excessivo o valor bloqueado, determino o imediato procedimento de DESBLOQUEIO. Em seguida, proceda-se à(s) transferência(s) para uma conta à disposição do Juízo junto à agência 0174 da CEF, pelo próprio sistema referenciado.

Ficando, todavia, ressalvado ao ente federativo que venha a suportar o ônus financeiro de aquisição do fármaco o direito ao ressarcimento dentro dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização, bem como das regras administrativas de repartição de competências que se mostrarem aplicáveis.

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora.

Em seguida, promova a Secretaria a intimação do(s) beneficiário(s) do(s) alvará(s) para comparecimento diretamente ao banco depositário, no prazo de validade do alvará, portando documentos de identificação, para saque de seus respectivos valores. Ressalte-se que os alvarás possuem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias (RESOLUÇÃO N. 708/2021 - CJP, DE 01 DE JUNHO DE 2021).

Ficam as partes desde já cientificadas de que não há entrega física de alvarás de levantamento neste Juízo, uma vez que tais documentos são expedidos em formato eletrônico e, caso o beneficiário tenha interesse, poderá visualizar seu alvará de levantamento pela internet, através de consulta às peças virtuais de seu processo judicial.

Tão logo o autor adquira os medicamentos, deverá, no prazo de 10 dias, juntar aos autos nota fiscal discriminada, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal.

Apresentada a prestação de contas pela parte autora, dê-se vista aos réus pelo prazo de 5 dias."

É o breve relatório.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

No caso, a **União se volta contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença** que reconheceu a obrigação dos réus de fornecer ao menor Pietro Carvalho da Silva os medicamentos e insumos de que necessita para tratamento da doença que o acomete (Deficiência física permanente devido a paraplegia flácida - CID G82.0).

Já tendo o Juízo de origem apreciado o mérito da causa em sentença já transitada em julgado, vê-se que a decisão impugnada neste recurso não foi proferida em sede de tutela provisória.

Nesse contexto, inadequada a via eleita pelo ente público federal para a impugnação da ordem de sequestro de ativos financeiros.

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem.